



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70884 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente

tra

Parte_1, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Laura V. Capitanio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Capitan Consalvo n. 21;

Attrice

contro

Controparte_1, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Patrizia Paris, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Panama n. 12;

Convenuto

OGGETTO: scioglimento comunione legale e restituzioni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.01.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue, riportandosi a quelle rassegnate negli atti introduttivi e nella prima memoria istruttoria:

Per parte attrice:

“accertato e dichiarato l'intervenuto scioglimento della comunione legale tra le parti, disporre lo scioglimento della comunione de residuo relativamente ai beni in essa ricadenti, identificati in premessa sub a) e b), dando ogni opportuna disposizione per la divisione dei medesimi beni e l'attribuzione, in favore dell'attrice, del 50% del valore totale che verrà accertato, anche in via equitativa;

- *Con vittoria di spese, competenze ed onorari”*

Per parte convenuta:

“I°) Accertare lo scioglimento del regime di comunione legale fra i coniugi alla data del 02-12-2020;



II°) Ai sensi di legge, in tale data individuare e disporre lo scioglimento della comunione *de residuo*, con attribuzione ai coniugi del 50% delle somme dovute, così come individuate al punto E) 1/2/3 della presente memoria, o comunque individuate secondo corretto apprezzamento del Giudicante.

III°) Condannare l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a novembre 2022, *Parte_1*, premesso di aver contratto matrimonio con l'odierno convenuto il 20.03.2010 in regime di comunione dei beni e di essersi legalmente separata dallo stesso, ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, *Controparte_1* affinché, accertata la cessazione del regime di comunione legale tra le parti a seguito della sentenza di separazione personale n. 13221/2021, resa dal Tribunale di Roma il 30.07.2021, disponesse lo scioglimento della comunione *de residuo* dei beni in essa ricadenti, con attribuzione in suo favore del 50% del valore totale accertato anche in via equitativa.

Secondo parte attrice, i beni che, alla cessazione del regime di comunione legale in data 02.12.2020 – di pubblicazione del provvedimento del Tribunale che autorizzava i coniugi a vivere separati – rientravano nella comunione *de residuo* risultavano essere: a) le somme depositate sui conti correnti di entrambi i coniugi, in Italia ed in Francia, al netto degli importi oggetto di donazione dei familiari e maggiorate della somma di €. 120.000,00 circa, detratta dai conti comuni per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile intestato al solo convenuto; b) le somme accantonate sul conto titoli intestato al solo convenuto; c) i beni mobili, gli oggetti d'arredo, i quadri, gli elettrodomestici, le suppellettili e l'automobile Alfa Giulia e quant'altro acquistato in corso di matrimonio e rimasto nella esclusiva disponibilità del convenuto per un valore di € 50.000,00 ca.

Ha altresì esposto, per quanto qui di interesse, che nel maggio 2020 ella si allontanava dalla casa coniugale e prelevava dal conto cointestato presso *Controparte_2* la somma di € 48.000,00, pari al 50% della giacenza e che dal saldo di € 474.615,28 presente sul conto personale presso il *Org_1* andava detratta la somma di € 229.229,00 ricevuta in donazione dalla propria madre.

Si è tempestivamente costituito in giudizio *Controparte_3* il quale, pur associandosi alla domanda di divisione giudiziale dei beni caduti nella comunione *de residuo*, ha contestato le allegazioni di parte attrice, in quanto non corrispondenti al vero e volte a fornire una rappresentazione falsata dei beni caduti nella comunione *de residuo*.

In particolare, ha contestato il fatto che il prelievo, nell'anno 2014, della somma di € 120.000,00 dal conto corrente personale, per estinguere anticipatamente il mutuo contratto per l'acquisto di un immobile di sua proprietà esclusiva, potesse configurare una sottrazione di denaro alla comunione, essendo stata realizzata con denaro prelevato dal conto corrente personale e proveniente dalla propria attività lavorativa.

Parte convenuta ha altresì dedotto che, allorquando *Pt_1*, nel maggio 2020, si è allontanata dalla casa familiare, ha asportato oltre la metà degli oggetti di arredo, elettrodomestici, suppellettili e mobilio vario, che l'**auto personale** del *CP_1* non rilevarebbe nella presente operazione di divisione, in quanto costituisce bene personale, mai utilizzato dalla moglie, acquistata al prezzo di favore riservato ai diplomatici, pari a € 23.000,0 e che, in ogni caso, alla data individuata per quantificare **la comunione de residuo** aveva un valore di euro 12.000,00.

Assume di poi il convenuto che il prelievo del denaro comune di € 48.000,00 dal conto corrente cointestato n.1479911N001 presso la *Controparte_2* non rappresentava affatto il 50 %, ma la quasi totalità del saldo disponibile che all'epoca ammontava ad € 55.934,00.



Ciò posto, ha così ricostruito l'ammontare dei saldi dei conti correnti personali e cointestati rientranti nella comunione *de residuo*, oggetto della domanda di divisione:

E/1) Conto corrente cointestato ai coniugi *Pt_1* – *CP_1* c/o *Controparte_2* n.1479911N001, il quale in data 30 -09-2020 aveva un saldo € -15,89, rispetto al quale dall'attestazione bancaria risulta che "Alcun prodotto di risparmio o investimento è stato realizzato dai correntisti, fino al 13 ottobre 2020 (DOC 6-7 estratto conto e attestazione).

E/2) Conti correnti personali *Pt_1*

- • *Org_2* conto corrente personale n. FR763000404171000011423716 (DOC 8-9), con saldo in data 28-10-2020 di € 25.759,75 e in data 28-12-2020 di € 44.295,61
- *Organizzazione_3* conto corrente personale n. IT25Z0503423302000000021912 (DOC 10) che prima del matrimonio aveva un saldo pari a € 46.217,88 e in data 31-12-2020 aveva un saldo di € 474.615,28
- Importo di € 48.000,0 indebitamente prelevato dal conto comune c/o *Controparte_2* .

SALDO TOTALE DA DIVIDERE al 50% fra i coniugi € 566.910,89, oltre al 50% dei 48.000,00 euro prelevati dall'attrice.

E/3) Conti correnti personali *CP_1*:

- *Controparte_2* conto corrente n.147991I0001, con saldo in data 30-09-2020 di € - 8.781,65; alcun prodotto di risparmio o investimento è stato realizzato dal correntista fino a tale data (DOC 11)
- *Parte_2* conto corrente N. IT79K0311111107000000032123, con saldo in data 13 ottobre 2020 di € 42.803,97 (DOC 12)
- *Parte_2* , in data 26/10/2020 aveva un deposito titoli per controvalore di. € 520.601,61 (DOC 13)

SALDO TOTALE DA DIVIDERE al 50% fra i coniugi 563.405,58

Alla prima udienza di comparizione, sono stati assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. entro i quali le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie.

Alla successiva udienza del 22.06.2023, non sono stati ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti e risultando la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18.01.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda volta ad ottenere lo scioglimento della comunione tra i coniugi, una volta cessati i suoi effetti, va accolta previa ripartizione dell'attivo e del passivo, una volta determinata la consistenza del patrimonio, e attribuzione delle quote.

E' incontroverso e documentato che le parti contendenti hanno contratto matrimonio in data 20 marzo 2010, optando per il regime di comunione dei beni e che, con sentenza del 30 luglio 2021, il Tribunale Civile di Roma ha pronunciato la separazione dei coniugi, con conseguente cessazione della comunione legale e costituzione della comunione ordinaria sui beni individuati dall'art. 177 a), b), e c) del codice civile, acquistati in costanza di matrimonio, ovvero sui frutti dei beni propri o sui proventi dell'attività separata, percepiti e non consumati, facenti parte della comunione *de residuo*.



E' noto che il sistema prevede, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata (art. 177, a c.c.), che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, la comunione degli utili e dei proventi che residuano all'atto di cessazione della comunione legale, pur se essi traggano origine da beni personali o dall'attività separata di ciascuno dei coniugi.

Sul piano teorico, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa: l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione "*gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali*", ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di "*bene*", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritto, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (Cass. 1999/5172; 2007/21098).

Infatti, la comunione legale fra i coniugi, come regolata dall'art. 177 c.c., e segg., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall'art. 1100 c.c., e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la *ratio* della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 191 c.c., allorché i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803).

Da allora tutti i beni appartenenti e appartenuti alla comunione, inclusi quelli acquistati singolarmente dai coniugi durante il matrimonio che non siano beni personali, entrano a far parte della cosiddetta comunione *de residuo*, che trova i coniugi titolari per la quota del 50% cadauno, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 177 e 179 c.c.

Ciò posto, la presente controversia riguarda l'identificazione dei beni ricadenti nella comunione e, in particolare, se e in che misura il denaro residuo giacente sui conti correnti cointestati o intestati ad uno solo dei coniugi forma oggetto della comunione *de residuo*, nonché l'esistenza di obblighi restitutori tra le parti.

Fatta tale premessa, è innanzitutto inammissibile la domanda, svolta da parte attrice, di divisione degli arredi (quadri, elettrodomestici, suppellettili e mobili di vario genere) acquistati in costanza di matrimonio e rimasti nella disponibilità di parte convenuta, per assoluto difetto di allegazione degli elementi minimi necessari ad individuare l'oggetto di tale domanda.

Difatti, parte attrice non ha precisato di quali e quanti mobili si tratti, limitandosi genericamente ad indicare il mobilio della casa coniugale, né ha fornito un inventario o un elenco completi, non consentendo, in tal modo, prima ancora che di provare l'esistenza e la proprietà di tali beni, di individuarne la stessa natura, tipologia e quantità.

L'incertezza appare ancor più rafforzata dall'allegazione svolta dal convenuto, e mai contestata da parte attrice, secondo la quale una parte degli arredi sarebbe stata portata via da Parte_1 nel maggio 2020 quando si è allontanata dalla casa coniugale, lasciando nella disponibilità di CP_1 quelli di cui ora chiede la divisione giudiziale.



Una simile carenza di allegazione fattuale rende la domanda assolutamente indeterminata ed indeterminabile quanto al suo oggetto, non consentendo in alcun modo di procedere al suo accertamento e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.

Discorso a parte va fatto con riguardo all'autovettura Alfa Romeo Giulia acquistata da **CP_1** in costanza di matrimonio e rimasta nella sua esclusiva disponibilità.

Parte attrice inserisce l'autovettura nella massa da dividere ed indica un prezzo di acquisto di € 45.000,00.

Al contrario, parte convenuta ha sostenuto che si tratterebbe di un bene personale acquistato con proventi personali e, pertanto, escluso dalla comunione legale.

In ogni caso, ha affermato di averla acquistata al prezzo di favore di € 23.000,00 riservato ai diplomatici e che il valore dell'autovettura al momento dello scioglimento del regime di comunione era pari ad € 12.000,00.

L'autovettura acquistata da (e intestata ad) uno dei due coniugi in costanza di matrimonio, sia pure con proventi propri, va inclusa nella comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a) c.c. e forma oggetto di divisione paritaria al momento dello scioglimento della comunione.

Difatti, secondo la norma appena citata rientrano nella comunione legale tra coniugi tutti i beni acquistati anche separatamente dai coniugi con proventi propri, a meno che non si tratti di beni personali ai sensi degli artt. 178 e 179, lett. c) e d), ovvero acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio ai sensi dell'art. 179, lett. f) c.c.

Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito alcuna prova del fatto che l'autovettura in questione costituiva un bene destinato ad un suo "*uso strettamente personale*" o che servisse all'"*esercizio della professione*", sicché essa rientra nella comunione.

Ciò detto, la valutazione di euro € 12.000,00 effettuata dal convenuto con riferimento alla data di scioglimento del regime di comunione legale, non è stata in alcun modo contestata dall'attrice, sicché può essere posta a base del computo dei diritti vantati dai comunisti, pari alla metà del valore del bene, per un ammontare di € 6.000,00 *pro quota*.

Difatti, la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa si effettua in parti eguali, secondo il disposto dell'art. 194 c.c., senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 cod. civ.), superabile mediante prova del contrario (Cass. n. 11467/03).

Passando alla divisione dei saldi dei conti correnti personali di ciascun coniuge o cointestati ad entrambi, costituisce acquisto della comunione, tramite inclusione in quella *de residuo*, il denaro depositato in costanza di matrimonio sui predetti conti correnti e non consumato al momento dello scioglimento del regime di comunione legale, indipendentemente dal fatto che fossero intestati esclusivamente ad uno dei coniugi, indifferente essendo, altresì, la circostanza che essi siano stati accesi in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio.

Al riguardo, deve osservarsi che il denaro depositato dai coniugi sul conto costituito presso una banca, essendo acquisito in proprietà dall'istituto di credito giusta il disposto di cui all'art. 1834 c.c., non rientra nella comunione legale di cui all'art. 177 c.c., ma dà luogo ad un credito dei correntisti regolato dall'ordinaria disciplina cui è sottoposto questo genere di rapporti obbligatori. In tal senso si pone la giurisprudenza di



legittimità secondo la quale il regime di comunione coniugale coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti (cfr. Cass., 27.4.2004, n. 8002).

E' altresì noto che nel conto corrente intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr., tra le tante e da ultimo, Cass., 2.12.2013, n. 26991).

Alla stregua di tali principi, osserva il Tribunale che, nella fattispecie in esame, il conto corrente n. 1479911N001 intestato ad entrambi i coniugi presso la *Controparte_2* era alimentato dai risparmi provenienti dal conto *Org* in Australia e dagli emolumenti percepiti da entrambi i coniugi dal momento dell'arrivo in Francia. Nonostante gli emolumenti del *CP_1* fossero superiori a quelli di *Pt_1*, non vi è contrasto tra le parti in ordine al fatto che erano paritarie al 50% le parti spettanti a ciascuno di essa nel diritto di credito solidale verso la banca.

Ciò posto, con riguardo al conto cointestato, parte attrice non indica alcun saldo attivo al momento dello scioglimento della comunione, sul presupposto che parte convenuta, a maggio 2020, avrebbe chiuso il conto e trasferito il saldo su altro conto corrente personale. Essa, tuttavia, nell'atto di citazione afferma, con dichiarazione avente valore confessorio, di aver prelevato nel maggio 2020 da tale conto cointestato la somma di € 48.000,00, corrispondente alla metà del saldo dell'epoca.

Parte convenuta, indica un saldo negativo di € -15,89 al 30.09.2020 e contesta che la somma prelevata da *Pt_1* corrispondeva alla propria quota di spettanza, dal momento che, all'epoca dei fatti, il conto presentava un saldo di € 55.934,00 e chiede la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 48.000,00 indebitamente prelevata.

A tale riguardo si osserva che, pur avendo parte attrice reso dichiarazione confessoria secondo la quale *Pt_1* nel mese di maggio 2020 ha prelevato dal conto cointestato la somma di € 48.000,00, tuttavia la stessa ha contestualmente affermato che il prelievo corrispondeva alla quota di sua spettanza pari al 50% del saldo.

Ne consegue che è onere della parte che eccepisce la natura indebita del prelievo e ne chiede la restituzione, dimostrare che esso abbia ecceduto la quota di spettanza dell'altro coniuge al momento in cui la disposizione è stata eseguita.

A tal fine, parte convenuta ha prodotto un estratto conto del conto corrente in questione (doc. 6) che copre il periodo che va dall'1.12.2019, con un saldo attivo di € 47.136,66, fino al 25.05.2020, con un saldo attivo di € 5.233,82, nel quale non risulta annotata, nel mese di maggio 2020, alcuna disposizione di € 48.000,00; in data 19.05.2020 risulta un addebito di € 18.000,00 a seguito del pagamento di un assegno bancario.

La stessa parte ha versato in atti (doc. 5) l'attestazione bancaria relativa ai saldi del conto corrente in esame che riporta saldi attivi di 40.931,67 al 31.12.2019, di € 29.005,44 al 31.03.2020, di € 1.461,44 al 30.06.2020 ed un saldo negativo di € - 15,89 al 30.09.2020 (circostanza, quest'ultima, che dimostra altresì che l'odierno convenuto non ha estinto il conto a maggio 2020, come invece affermato da parte attrice).



Da nessuno dei due documenti acquisiti al fascicolo processuale è dunque possibile individuare il prelievo di € 48.000,00 su disposizione di **pt_1**, la data dello stesso e il saldo del conto alla medesima data, al fine di accertare se avesse superato e in che misura, la quota parte di sua spettanza.

Ne consegue che, non avendo parte convenuta fornito la prova del carattere illegittimo del prelievo, sotto il profilo esaminato, la relativa domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di € 48.000,00, va rigettata.

Non assumono invece alcun rilievo, ai fini della presente decisione, le vicende che hanno riguardato gli altri conti correnti cointestati, aperti e chiusi prima dello scioglimento della comunione legale e la costituzione della comunione differita *de residuo*.

Vanno ora esaminate le questioni relative agli altri conti correnti personali dei coniugi ancora attivi alla data di scioglimento della comunione.

In materia di conti correnti personali dei coniugi in regime di comunione legale, va segnalato il percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità, la quale aveva originariamente affermato che *«costituiscono oggetto della comunione cosiddetta "de residuo", ai sensi dell'articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percepiti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione»* (Cass. 14897/2000).

Secondo tale orientamento, i proventi dell'attività separata dei coniugi, contemplati all' art. 177 c.c., lettera c), percepiti o che debbono esserlo, per i quali manchi la prova, ad opera del coniuge titolare, del loro utilizzo per le esigenze della famiglia o per investimenti già compresi nella comunione, entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione e (con inversione dell'onere della relativa prova, ricadente sul coniuge titolare) solo i proventi per i quali sia raggiunta questa prova (vale a dire la dimostrazione che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione) resterebbero esclusi dalla comunione *de residuo*.

Successivamente, a fronte delle obiezioni mosse da parte della dottrina sull'interpretazione secondo cui i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi «entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata», essendo destinati indistintamente al «consumo» della famiglia, i giudici di legittimità hanno precisato che *«l'art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione»* (Cass 13441/2003; Cass. n. 2597/2006).

Il principio è stato successivamente ribadito da Cass., n. 21648 del 21/10/2010; Cass., Ord. n. 5652 del 07/03/2017; Cass., Ord. n. 16993 del 14/06/2023).

Pertanto, alla luce di tale nuovo indirizzo, i redditi individuali dei coniugi - tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 c.c., lettera b), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 c.c., lettera c) - non cadono automaticamente in comunione, secondo il meccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione; la comunione immediata riguarda solo gli «acquisti» (art. 177 c.c., lett. a), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177 c.c., lett. d), nonché gli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c.c., comma 2).



In motivazione, la sentenza n. 2597 del 2006, cit., ha precisato che *«la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita»*.

In sostanza, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, *<<l'acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c.c.>> [...] <<Tanto premesso, in base alla lettera dell'art. 177 lett. c) i proventi delle attività separate cadono nella comunione differita o de residuo anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione (come prescritto espressamente, invece, dalla lett. b) per i frutti dei beni personali, cfr. Cass. 1429/2018) ed anche se ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale>> (Cass., Cass., Ord. n. 16993 del 14/06/2023, cit.).*

Detto ciò, con riferimento al conto corrente personale intestato ad **Pt_1** presso **Org_2** n. FR763000404171000011423716, parte attrice ha indicato un saldo attivo al 02.12.2020 di € 19.831,82, mentre parte convenuta ne ha indicato uno di € 44.295,61 ma alla data del 28.12.2020.

L'allegazione di parte convenuta non è tuttavia corretta, in quanto prende in considerazione un saldo successivo a quello del 2.12.2020 di scioglimento della comunione legale, comprendente anche i successivi versamenti effettuati dallo stesso **CP_1** in favore di **Pt_1** a titolo di arretrati del mantenimento.

Pertanto, va incluso nella comunione de residuo il saldo attivo di € 19.831,82 del conto corrente intestato ad **Pt_1** presso **Org_2** n. FR763000404171000011423716.

Per quanto riguarda il conto corrente personale di **Pt_1** n. IT25Z0503423302000000021912 presso il [...] **Organizzazione_5**, parte attrice dopo aver indicato un saldo attivo di € 474.615,28, ha chiesto di detrarre dal saldo e di escludere dalla comunione *de residuo* la somma di € 229.229,64 accreditata a titolo di donazione dalla propria madre, **Persona_1** a mezzo bonifici tra gennaio 2012 e settembre 2012 e, pertanto, di proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 179, lett. b) c.c.

Parte convenuta ha contestato l'assunto avversario, sostenendo che non fosse stata fornita alcuna prova della natura di donazioni a titolo personale dei versamenti indicati, ma di versamenti di somme di denaro a favore della nuova famiglia, come indicato nella causale "saldo dote" dell'ultimo bonifico di € 50.000,00 del 22.07.2013.

La richiesta attorea le impone di assolvere al rigoroso onere di fornire la prova dell'*animus donandi*, con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in ordine alla forma per atto pubblico richiesta per la validità delle donazioni, salve le liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c. e, limitatamente alla forma, quelle di modico valore ex art. 783 c.c., nell'ambito delle quali non potrebbero certo essere inquadrate quelle di cui si controverte nel presente giudizio, trattandosi di importi considerevoli.

In tema di prova della donazione, la Corte di Cassazione, sia pure in un caso di cointestazione di una somma di denaro appartenente ad uno solo di essi, ha infatti stabilito che *"con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel*



momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (v. Cass. 28/02/2018 n. 4682; in senso conforme Cass. 12/11/2008 n. 26983).

Tale prova nel caso di specie difetta, in quanto la documentazione versata in atti da parte attrice non consente di trarre idonei elementi di prova del fatto che alla base di tali versamenti, benché effettuati sul conto corrente personale dell'attrice, vi fosse la volontà di *Persona_1* di disporre una liberalità soltanto in favore della figlia *Parte_1*, anziché di tutta la famiglia.

Al contrario, dalla medesima documentazione emerge che tanto le somme versate sul libretto di deposito postale e poi girocontate sul conto corrente personale di *Pt_1* per € 120.000,00, quanto il bonifico di € 50.000,00 del 22.07.2013 indicano quali causali degli stessi la volontà di *Persona_1* di costituire una "dote" per la figlia *Parte_1* in funzione del suo matrimonio.

Difatti, alla prima pagina del documento depositato sub doc. 13 da parte attrice, si legge, in sovraimpressione al libretto postale: "*Apertura del libretto di risparmio a nome di *Pt_1* per poter versare di volta in volta l'importo di dote promessa*"; mentre nella causale dell'ultimo bonifico di € 50.000,00, sopra citato, è indicata la causale "*Saldo dote*".

Secondo la definizione che ne dava l'art. 177 c.c. prima della riforma del 1975 (L. 19.5.1975, n. 151), la dote consisteva nell'apporto al marito, da parte della moglie (o di altri per essa), di determinati beni mobili o immobili, espressamente a titolo di dote, per sostenere gli oneri del matrimonio. Essa poteva essere costituita prima o durante il matrimonio

Secondo il vecchio regime, la proprietà dei beni dotali era acquistata dal marito, quando si trattava di denaro, o di beni mobili oggetto di stima (e salvo che fosse diversamente disposto). Nel caso di immobili, invece, la titolarità dei beni restava della moglie (o del terzo), anche se fossero stati oggetto di stima, in difetto di una espressa dichiarazione di trasferimento (art. 182 c.c. nel testo abrogato).

La loro amministrazione, così come il godimento dei frutti, spettava in modo esclusivo al marito (art. 184 nel testo abrogato).

Allo scioglimento del matrimonio, poi, i beni dotali dovevano essere restituiti dal marito, o dai suoi eredi, con tempi e modi differenti a seconda di chi, in quel momento, ne fosse titolare (artt. 193 c.c. ss.).

La riforma del diritto di famiglia (L. 19.5.1975, n. 151) ha espressamente abrogato l'istituto della dote. Pur mancando una norma che vieta formalmente l'istituto della "dote", il legislatore si è preoccupato che i privati potessero perseguire le finalità della dote mediante il ricorso ad altri istituti, pertanto, con l'art. 166 bis c.c., ha sanzionato con la nullità tutte le convenzioni che tendano a realizzare il regime dotale, la cui causa consisteva nell'arricchimento di un coniuge da parte dell'altro (o di un terzo), a fronte della liberazione, totale o parziale, dall'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.).

Posta, pertanto, la nullità di qualsiasi accordo volto a costituire un regime dotale sul denaro di originaria appartenenza alla madre accreditato sul conto personale di *Pt_1*, non è possibile ricondurre il richiamo ad un tale istituto per sostenere che si tratti di importi elargiti per spirito di liberalità in favore di uno soltanto dei coniugi, tanto da farli rientrare tra i beni personali del coniuge titolare del conto, si sensi dell'art. 179, lett. b) c.c., piuttosto che in favore di tutta la famiglia.

L'onere della prova a carico di parte attrice non risulterebbe assolto nemmeno attraverso il capitolo di prova testimoniale articolato nella seconda memoria istruttoria, posto che esso neppure prospetta la sussistenza dell'*animus donandi* di *Persona_1* a favore esclusivo della figlia *Parte_1*.



Infine, del tutto inidonei a tale scopo, sono gli appunti informali su carta intestata *Parte_1*, provenienti dalla stessa parte attrice, depositati *sub doc.* 12.

In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, deve rigettarsi la richiesta attorea di detrazione della somma di € 229.229,64 dal saldo del conto corrente personale *Org* intestato ad *Parte_1* [...], di € 474.615,28, interamente rientrante nella comunione *de residuo*.

Passando al conto corrente personale *Parte_2* n. N. IT79K031111107000000032123 intestato a *CP_1* [...] parte attrice indica un saldo attivo di € 48.000,00 alla data di scioglimento del regime di comunione legale del 2.12.2000, mentre parte convenuta, indica un saldo attivo inferiore pari ad € 42.803,97 al 13.10.2020 (doc. 12).

Sulla base delle risultanze emerse dall'estratto conto depositato in atti, il saldo attivo alla data del 2.12.2020 di scioglimento della comunione legale ammontava ad € 48.477,84 e, dunque, per tale importo va fatto rientrare nella comunione *de residuo*.

Riguardo a tale conto corrente, parte attrice ha inoltre chiesto a parte convenuta la restituzione della somma di € 120.000,00 prelevata dal conto personale *Organizzazione_6* nell'anno 2014 per estinguere anticipatamente il mutuo contratto per l'acquisto, avvenuto prima del matrimonio, della piena proprietà dell'appartamento in Roma, alla via Cola di Rienzo.

Parte convenuta si è opposta assumendo che fosse denaro proprio quello utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo.

La richiesta è infondata alla stregua dei principi innanzi illustrati, posto che l'art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche se per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione stessa.

Parimenti infondata, è la domanda, avanzata – peraltro tardivamente – da parte convenuta, di detrazione, dal saldo finale del conto personale *Parte_2* della somma di € 71.918,00 presente sul conto prima del matrimonio (doc. 5 parte attrice).

Infatti, sempre alla luce dei richiamati principi, è irrilevante, ai fini dell'esclusione delle somme dalla comunione, la circostanza che il conto corrente personale presentasse un saldo attivo prima del matrimonio, tenuto conto che il denaro può essere stato speso per affrontare i bisogni della famiglia o per acquisti poi ricaduti in comunione, né il convenuto, di fronte alla presunzione di comunione delle somme giacenti sul conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi alla data di scioglimento della stessa, ha provato che esse, nell'anno 2010 fossero escluse dalla comunione perché originate da proventi di carattere personale ai sensi dell'art. 179 c.c.

Soltanto in quest'ultimo caso la S.C. ha ritenuto possibile utilizzare le somme di denaro versate sul proprio conto ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, co. 1, c.c., laddove ha stabilito che *“in tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai*



fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ.” (Cass., n. 1197 del 20/01/2006).

Quanto al conto corrente presso la *Controparte_2* n.147991I0001, intestato esclusivamente a *CP_1*, le parti non concordano nell'indicazione del saldo da far confluire nella comunione de residuo. Difatti mentre parte attrice indica un saldo di € 15.200,00, richiamando la quantificazione data dallo stesso *CP_1* nell'atto notorio del 15.09.2022, parte convenuta indica un saldo negativo di € - 8.781,65 come da attestazione bancaria, prodotta sub doc. 11.

La domanda attorea volta a comprendere nella comunione de residuo anche il saldo attivo di tale conto corrente personale del coniuge è rimasta sfornita di prova.

In primo luogo, l'atto notorio del 15.09.2022 nel quale il *CP_1* ha indicato il saldo di € 15.200,00 è stato prodotto tardivamente, solo con la comparsa conclusionale e, dunque, non può essere utilizzato ai fini della presente decisione.

In secondo luogo, esso si riferisce al saldo al 31.12.2020, dunque successivo allo scioglimento della comunione legale in data 2.12.2020.

Né può addivenirsi ad una diversa conclusione in considerazione del fatto che parte convenuta ha prodotto un'attestazione bancaria che indica un saldo negativo di € - 8.781,65 al 30.09.2020, ovvero in epoca precedente allo scioglimento della comunione, dal momento che ricadeva su parte attrice l'onere probatorio in ordine all'esistenza di un saldo attivo del conto corrente personale dell'altro coniuge al 2.12.2020, da includere nella comunione *de residuo*.

Non può, quindi, essere incluso nella comunione *de residuo* ex art. 177, lett. c), c.c. il saldo attivo di € 15.200,00 del conto corrente personale intestato a parte convenuta presso la *Controparte_2*.

Va infine esaminato il conto di deposito titoli presso *Parte_2* intestato a *CP_1*, rispetto al quale le parti concordano nell'individuare un saldo in controvalore di € 520.601,61 alla data più prossima rispetto allo scioglimento della comunione del 26/10/2020 (doc 13, parte conv.)

Secondo costante giurisprudenza, le somme oggetto del deposito dei titoli azionari, se acquistati in costanza di comunione legale devono esser ricomprese nell'ambito degli acquisti previsti dall'art. 177, comma 1, lett. a) c.c..

La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “...nell'ambito delle disponibilità costituite presso Banche abbiamo, da un lato, i depositi in titoli, c.d. dossier, in virtù dei quali l'istituto custodisce e/o amministra (per conto del cliente) strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi di investimento ecc.); dall'altro, i depositi in conto corrente, c.d. conto corrente di corrispondenza, in virtù dei quali si realizzano meri flussi nummari in entrata e in uscita con chiusure periodiche e calcolo d'interessi attivi e passivi.

Nel primo caso, prevalendo l'aspetto patrimoniale, i relativi saldi sono rappresentativi di titoli aventi autonomo valore di scambio e rientrano dunque nella comunione legale degli acquisti (art. 177/a); nel secondo caso, come già evidenziato, prevalendo l'aspetto strettamente monetario e proventistico (con i distinguo fatti da Cass. 1197/2006), i saldi rientrano di norma nella comunione de residuo, cioè nella comunione differita su quanto non sia stato consumato al momento dello scioglimento della comunione (art. 177, lett. c)” (Cass. n. 4393/11).



Nel caso in esame, non vi è contestazione del fatto che l'acquisto dei titoli si colloca all'interno del matrimonio, sicché costituendo un acquisto in costanza del matrimonio, essi vanno inclusi nella comunione ex art. 177, lett. a), cc. per il controvalore di € 520.601,61.

In conclusione, passando alla determinazione delle quote, esse comprendono il denaro giacente sui conti correnti personali al momento dello scioglimento della comunione legale per un ammontare complessivo di € 1.063.526,55, che deve essere ripartito tra i coniugi in parti eguali, secondo il disposto dell' art. 194 c.c., nella misura di € 531.763,27 ciascuno; aggiunto il valore dell'automobile di € 12.000,00 (€ 6.000,00 *pro quota*), ciascun coniuge avrà diritto ad una quota parte pari ad € 537.763,27.

Con riguardo alle concrete modalità di scioglimento della comunione, appare opportuno assegnare l'autovettura Alfa Romeo Giulia al convenuto a cui è già intestata e che ne ha già la materiale detenzione. Tenuto conto del suo valore determinato in € 12.000,00, corrispondente ad € 6.000,00 *pro quota*, l'attrice avrà diritto di conseguire la somma di denaro di € 537.763,27 più € 6.000,00, per complessivi € 543.763,27, mentre parte convenuta avrà diritto di conseguire la somma di denaro di € 531.763,27 (€ 537.763,27 - € 6.000,00).

La ripartizione così effettuata rispecchia le quote di ciascuno dei conviventi, con una divisione paritaria dei beni.

Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dispone lo scioglimento della comunione tra le parti a seguito della cessazione del regime di comunione legale;
- 2) accerta che ricadono in comunione l'autovettura Alfa Romeo Giulia intestata a parte convenuta del valore di € 12.000,00; il denaro giacente sui due conti correnti personali di **Parte_1** accesi presso **Org_2** e **Organizzazione_5** ; il denaro giacente sul conto corrente personale di **CP_1** acceso presso **Parte_2** il controvalore in denaro dei titoli giacenti sul conto titoli **Parte_2** intestato a **CP_1** , per un ammontare complessivo di € 1.063.526,55;
- 3) accerta che le due quote derivanti dalla divisione dei beni in comunione ammontano ciascuna ad € 537.763,27;
- 4) assegna ad **Parte_1** la somma di denaro di € 543.763,27;
- 5) assegna a **Controparte_1** l'autovettura Alfa Romeo Giulia e la somma di denaro di € 531.763,27;
- 6) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2024

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

